



PUTUSAN

Nomor 4615/Pdt.G/2025/PA.Clp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), tempat kediaman di Kabupaten Cilacap, sekarang berdomisili di Hongkong. **Paspor Nomor : E8876504**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **RHADIAN ADITYA WIBOWO, S.H. dan kawan**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. JUANDA RUKO GUMILIR INDAH BLOK AA/4 LANTAI II CILACAP berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Mei 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 6670/KUASA/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4615/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 07 Oktober 2025 dengan register perkara Nomor 4615/Pdt.G/2025/PA.Clp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Cilacap, sebagaimana yang tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan xxx Kabupaten Cilacap Nomor : xxx yang dikeluarkan pada tanggal 01 Februari 2012;
2. Bahwa saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus Janda anak 1 (satu) dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Cilacap selama 2 (dua) bulan atau sampai dengan akhir bulan Maret 2012, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Cilacap selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan atau sampai dengan bulan April 2013, kemudian pada bulan Mei 2013 Penggugat pergi bekerja ke Taiwan selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan atau sampai dengan bulan Juli 2014, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Cilacap selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan atau sampai dengan bulan April 2017, kemudian Penggugat berangkat kembali ke Hongkong selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan atau sampai dengan Desember 2018, kemudian pulang ke rumah bersama selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan atau sampai dengan Januari 2025, kemudian pada bulan Februari 2025 Penggugat kembali berangkat ke Hongkong. Ba'dha Dukhul dan sudah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama xxx umur 10 (sepuluh) tahun dan xxx umur 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan, sekarang ikut Orang Tua PENGGUGAT; -
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Juni 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan selalu bertengkar dari awal pernikahan, Penggugat sudah pernah menggugat Tergugat pada bulan Januari 2025 akan tetapi di cabut karena damai, kemudian antara

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4615/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sempat membuat surat pernyataan bahwa Penggugat tidak akan menggugat lagi akan tetapi dari Tergugat yang menyuruh untuk menyudahi perkawinan ini. Dan sampai saat ini yang melunasi hutang bank adalah Penggugat sendiri, Tergugat berjanji saat berkas dicabut akan ikut menanggung melunasi hutang bersama, akan tetapi sampai saat ini Penggugat yang membayar hutangnya sendiri sampai lunas, dan di surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, Tergugat setelah lebaran akan pergi ke Malaysia lagi, akan tetapi sampai saat ini posisinya masih di rumah;

5. Bahwa puncak perselisihan/ pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2025 dengan permasalahan yang sama seperti pada posita nomor 4 (empat) diatas, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pergi ke Hongkong. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan anak serta melunasi hutang-hutang Tergugat, kemudian Penggugat pada bulan Februari 2025 pergi bekerja di Luar Negeri (Hongkong) dan belum pernah pulang ke Indonesia;
7. Bahwa oleh karena saat ini Penggugat bekerja di Luar Negeri (Hongkong) dan sampai dengan sekarang Penggugat belum bisa pulang ke Indonesia dikarenakan masih terikat kontrak kerja, sehingga Penggugat tidak dapat menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Cilacap;
8. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan keluarga untuk mendamaikan namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan pada akhirnya Penggugat berketetapan hati memilih jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan demikian Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan Gugatan Cerai ini sesuai dengan yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4615/Pdt.G/2025/PA.Clp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT (ALM);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan ini mohon untuk dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada RHADIAN ADITYA WIBOWO, S.H. dan WISNU BRATA BUDHI WIDYANTARA, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum R. ADITYA WIBOWO, S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Ir. Juanda Ruko Gumilir Indah Blok Aa/4 Lantai II Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 6670/KUASA/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. Agus Mubarak tanggal 06 November 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pada dasarnya merasa keberatan dan menolak atas dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang perlu diakui kebenarannya;
2. Bahwa mengenai dalil Gugatan Penggugat dimaksud dalam posita 1, 2, 3 dan 7 adalah benar, karena memang begitu adanya;
3. Bahwa Tergugat **menolak** dalil Gugatan Penggugat dimaksud pada posita 4 dan yang sebenarnya adalah dari awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada pertengkaran dan perselisihan dan Tergugat bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi keluarga dan mendidikan anak dengan baik karena anak diasuh oleh Tergugat sebagai Bapak kandungnya serta dari sebelum Penggugat bekerja di Luar Negeri yang membayar hutang bersama juga Tergugat, Penggugat hanya membayar sisanya yaitu selama 5 bulan saja **sehingga sangatlah mengada-ada** jika Penggugat berdalih jika yang melunasi hutang bersama yaitu Penggugat”;
4. Bahwa pada posita 5 memang benar begitu adanya dan membuktikan bahwa pada saat Penggugat berangkat bekerja di Hongkong rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun, masih tinggal 1 rumah masih hidup harmonis dan Tergugat juga mengizinkan Penggugat berangkat bekerja di Hongkong sampai Tergugat mengantar Penggugat ke PT di Cilacap;
5. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil gugatan Penggugat posita 6 yang mendalilkan “bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan anak serta melunasi hutang-hutang Tergugat, kemudian Penggugat pada bulan Februari 2025 pergi bekerja di Luar Negeri (Hongkong) dan belum pernah pulang ke Indonesia” yang sebenarnya adalah Penggugat bekerja di Hongkong atas ijin dari Tergugat dan itu merupakan hutang bersama bukan hutang Tergugat sendiri serta Tergugat juga ikut membayar hutang bersama tersebut, Penggugat hanya membayar sisa 5 bulan saja;
6. Bahwa Tergugat **menolak** dengan tegas dalil gugatan Penggugat posita 8 yang mendalilkan” Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan keluarga untuk mendamaikan namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, pada

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4615/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat berketetapan hati memilih jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat” yang sebenarnya adalah sampai dengan sekarang dari pihak keluarga belum pernah ada mediasi dan Tergugat masih **sangat mencintai dan menyayangi Penggugat** dan berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dipertahankan lagi;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat posita 9 dan 10 karena yang sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja dan tidak pernah ada perselisihan maupun pertengkaran seperti yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga unsur unsur perceraian sebagaimana dimaksud dalam **PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), jo pasal 116 huruf (f)** Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi karenanya gugatan tersebut mohon ditolak;
8. Bahwa dengan adanya dalil jawaban Tergugat tersebut di atas, Tergugat melalui jawaban pokok perkara ini menyerahkan sepenuhnya tentang kebijaksanaannya kepada Majelis Hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan atas dalil jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap agar dalil tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan, kemudian memberikan putusan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat dan Penggugat tetap berpegang teguh terhadap Gugatan Cerai Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada posita 3 adalah tidak benar, yang benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah membuat surat pernyataan terkait Penggugat tidak akan menggugat cerai Tergugat, namun Tergugat sendirilah yang menyuruh untuk menyudahi perkawinan (akan dibuktikan di dalam

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4615/Pdt.G/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan) dan sampai saat ini Penggugat yang selalu membayarkan cicilan/ melunasi hutang piutang bersama di Bank dan Tergugat berjanji saat berkas dicabut akan ikut menanggung hutang Bank, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak membantu membayarkan cicilan/ melunasi hutang bersama di Bank tersebut. Penggugat memiliki anak dari pernikahan sebelumnya, namun anak kandung Penggugat dan Tergugat (bapak sambung) hubungan tidak harmonis sering kali terjadi perselisihan hingga hampir berkelahi satu sama lain, salah satu penyebabnya adalah perkataan Tergugat menyuruh Penggugat untuk nikah dengan anak kandungnya sendiri;

3. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada posita 4 adalah tidak benar, karena Penggugat pergi bekerja ke Hongkong karena faktor ekonomi yang mana Tergugat sebagai suaminya seharusnya memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai istrinya namun Tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga terjadi perselisihan secara terus menerus yang pada akhirnya Penggugat pergi bekerja ke Hongkong untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya;
4. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada posita 5 adalah tidak benar, karena Penggugat dengan kondisi Tergugat yang jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan hutang piutang di Bank yang tidak bisa dibayarkan kemudian Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bekerja ke Hongkong untuk melunasi hutang di Bank dan memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya;
5. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada posita 6 dan 7 adalah tidak benar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering sekali cek-cok bahkan Penggugat pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Cilacap, namun dicabut karena Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan bersama, namun Tergugatlah yang mengingkari dari Surat Pernyataan tersebut dan Penggugat mengajukan gugatan kembali melalui Kuasa Hukumnya karena atas dasar dari Tergugat yang menyuruh untuk menyudahi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan hutang bersama di Bank dibayar oleh Penggugat sampai lunas;

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4615/Pdt.G/2025/PA.Clp



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan ini mohon untuk dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat **menolak** dalil Replik Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat, dan Tergugat **tetap** pada Jawaban Tergugat tertanggal 13 Nopember 2025;
2. Bahwa Tergugat keberatan dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam replik point 2 dan Tergugat tetap pada jawaban Tergugat point 3 karena pada kenyataannya Tergugat tetaplah bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga dan bekerja sebagai Buruh Harian lepas dan uang hasil kerja Tergugat juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta membayar cicilan di Bank dan Tergugat tidak pernah menginginkan adanya perceraian karena pada kenyataannya Tergugat masih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat serta anak bawaan Penggugat walaupun Tergugat pernah diusir pada saat sedang dirumah orangtua Penggugat oleh anak bawaan Penggugat tetapi Tergugat tetap menyayangi Penggugat dan anak bawaan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** atas dalil Replik Penggugat point 3 dan tetap pada jawaban Tergugat point 4 karena pada kenyataannya pada saat Tergugat bekerja di Malaysia pada tahun 2023 hingga Januari 2025 Tergugat selalu mengirimkan hasil kerja Tergugat kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga jadi sangatlah mengada-ada jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdalih Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Peggugat (akan dibuktikan dipersidangan);

Penggugat bekerja di Hongkong atas kesepakatan bersama dan Tergugat mengijinkannya serta pada saat Peggugat berangkat ke Hongkong masih baik-baik saja, masih tinggal satu rumah, Tergugat juga mengantar Peggugat ke PT;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil replik Peggugat point 4, karena tidak benar itu sangatlah mengada-ada dan yang sebenarnya adalah Tergugat selalu bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat juga membayar cicilan hutang di Bank pada saat Tergugat bekerja di Malaysia melalui Peggugat dan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat hidup rukun bersama Tergugat layaknya suami istri yang rukun;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Replik Peggugat point 5 dan Tergugat tetap pada jawaban Tergugat point 6 dan 7 karena yang sebenarnya adalah rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat hidup rukun bersama tidak pernah ada cekcok dan Tergugat akan tetap mempertahankan rumah tangga Peggugat dan Tergugat dan sampai dengan sekarang Tergugat masih sangat mencintai dan menyayangi Peggugat dan berharap rumah tangga masih bisa dipertahankan lagi dan pada saat Peggugat berangkat ke Hongkong juga masih baik-baik saja hidup rukun masih tinggal satu rumah sehingga dalil gugatan Peggugat tidak memenuhi unsur perceraian sebagaimana dimaksud dalam **PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam** karenanya gugatan tersebut harus ditolak;
6. Bahwa oleh karena Tergugat **masih sangat mencintai** Peggugat dan Tergugat bertanggung jawab atas nafkah baik lahir dan bathin kepada Peggugat, maka Tergugat memohon dengan sangat kepada majelis Hakim untuk menolak gugatan Peggugat sebagaimana dalam petintum dibawah ini;

Berdasarkan atas dalil Duplik Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap agar dalil tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan, kemudian memberikan putusan yang isinya berbunyi sebagaimana dalam Jawaban Tergugat;

1. Menolak Gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Peggugat biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4615/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Duplik Tergugat atas kearifan dan kebijaksanaanya, Tergugat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap tanggal 06 Februari 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, atas nama xxx dan xxx, yang dikeluarkan oleh KUA xxx Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah tanggal 01 Februari 2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Paspor Nomor xxx, a.n. xxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti-bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di KUA xxx Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4615/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama xxx dan xxx, yang saat ini ikut saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juni 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan selalu bertengkar dari awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun Tergugat tidak memperdulikan hutang tersebut dan tidak mau ikut membantu mengangsur, padahal Tergugat juga bekerja;
 - Bahwa Tergugat juga kurang dapat menerima dengan baik anak bawaan Penggugat, Tergugat hanya memberi uang saku kepada kedua anak Penggugat dari hasil pernikahan dengan Tergugat sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per anak per hari;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setelah bulan Februari 2025, tepatnya sejak pencabutan perkara perceraian pertama Penggugat dan Tergugat yang pertama karena Penggugat bekerja ke luar negeri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4615/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama xxx dan xxx, yang saat ini diasuh oleh ibu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2024 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2025 sampai dengan sekarang karena Penggugat bekerja ke luar negeri;
- Bahwa sebelum ke luar negeri, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan selalu bertengkar dari awal pernikahan;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat tanggal 06 Februari 2025. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Bukti Transfer Tergugat kepada Penggugat dalam rentang waktu tahun 2023 hingga bulan Desember 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4615/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan seorang saksi di muka sidang yang bernama:

- ~ Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai kakak seibu Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama xxx dan xxx, yang saat ini ikut orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun kemudian tidak harmonis;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi penyebabnya karena Penggugat pernah berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa sejak lebih kurang satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah karena Penggugat bekerja di Hongkong;
 - Bahwa sebelum berangkat ke Hongkong, Penggugat masih tinggal serumah dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4615/Pdt.G/2025/PA.Clp



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 18 Mei 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 6670/KUASA/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4615/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan selalu bertengkar dari awal pernikahan, dan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama, namun Tergugat tidak mau ikut membantu mengangsur. Bahwa pada bulan Januari 2025 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai, akan tetapi dicabut karena damai dan Penggugat membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan menggugat lagi, akan tetapi Tergugat yang menyuruh mengakhiri perkawinan ini, akibatnya sejak bulan Februari 2025 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan Tergugat pergi ke Hongkong untuk bekerja hingga sekarang yang diperhitungkan sudah berjalan selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan sebahagian dalil Penggugat dan membantah sebahagian. Adapun yang dibenarkan adalah:

1. Bahwa tempat dan waktu menikah adalah benar;
2. Bahwa tempat tinggal setelah menikah adalah benar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak adalah benar;
4. Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Luar Negeri (Hongkong) dan sampai dengan sekarang Penggugat belum bisa pulang ke Indonesia dikarenakan masih terikat kontrak kerja adalah benar;

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa yang dibantah oleh Tergugat adalah:

1. Bahwa tidak benar dari awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada pertengkaran dan perselisihan dan

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4615/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi keluarga dan mendidikan anak dengan baik karena anak diasuh oleh Tergugat sebagai Bapak kandungnya serta dari sebelum Penggugat bekerja di Luar Negeri yang membayar hutang bersama juga Tergugat, Penggugat hanya membayar sisanya yaitu selama 5 bulan saja;

2. Bahwa tidak benar pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang sebenarnya adalah sampai dengan sekarang dari pihak keluarga belum pernah ada yang mediasi Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa tidak benar puncak perselisihan/ pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2025, karena pada saat Penggugat berangkat bekerja ke Hongkong rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun, masih tinggal 1 rumah masih hidup harmonis dan Tergugat juga mengijinkan Penggugat berangkat bekerja di Hongkong sampai Tergugat mengantar Penggugat ke PT di Cilacap;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan keberatan bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan diam-diam;

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4615/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagian telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Cilacap, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4615/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Februari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Februari 2012 di KUA Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi paspor meskipun tidak disertakan aslinya, namun karena dibenarkan oleh Tergugat, maka telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon sebagai pemegang paspor yang berlaku sampai tanggal 07 November 2034;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4615/Pdt.G/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti T.1 dan T.2 serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Surat Pernyataan yang tidak dibantah oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil dalil bantahan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat berjanji tidak akan menggugat cerai Tergugat dan berjanji tidak akan mengulangi menjalin hubungan dengan Triyono dan Penggugat pergi bekerja di Hongkong selama satu tahun dan setelah pulang akan melanjutkan hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa print out bukti transfer yang tidak dibantah oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil dalil bantahan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara, membuktikan bahwa Tergugat dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan bulan desember 2024 masih mengirim nafkah kepada Penggugat dengan jumlah bervariasi antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Tergugat telah mengajukan alat bukti seorang saksi yaitu: Damianti binti Wahono, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hanya mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi saja namun karena sudah ada alat bukti lain (T.1 dan T.2), maka sesuai Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti Tergugat tersebut telah memenuhi syarat batas minimal pembuktian;

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4615/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat bersesuaian dan cocok dengan bukti T.1 dan T.2, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) bulan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan dibantah oleh Tergugat bahwa pada saat Penggugat pergi Ke Hongkong rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan masih tinggal serumah, dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya saksi kedua yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sebelum Penggugat pergi ke Hongkong;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu orang saksi saja yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sebelum Penggugat pergi ke Hongkong dan tidak ditambah dengan alat bukti lain, maka sesuai Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian karena keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*), sehingga dalil gugatan Penggugat terkait pisah rumah selama 8 (delapan) bulan harus dinyatakan tidak terbukti, sedangkan bantahan Tergugat dibuktikan dengan bukti T.1 yang tidak dibantah oleh Penggugat dan seorang saksi yang menerangkan sebelum Penggugat pergi bekerja di Hongkong masih serumah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 yang tidak dibantah oleh Penggugat dan keterangan saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terbukti saat sebelum Penggugat pergi ke Hongkong antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan terjadinya pisah rumah selama 8 (delapan) bulan karena

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4615/Pdt.G/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja, dengan demikian Majelis berpendapat Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya terkait pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat bekerja di Hongkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak pertengahan tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun kemudian berakhir damai perkara dicabut pada bulan Januari 2025 kemudian anantara Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
3. Bahwa kemudian Penggugat membuat surat pernyataan yang berisi Penggugat berjanji tidak akan menggugat cerai Tergugat dan berjanji tidak akan mengulangi menjalin hubungan dengan Triyono dan Penggugat akan pergi bekerja di Hongkong selama satu tahun dan setelah pulang akan melanjutkan hidup bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2025 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah karena Penggugat pergi bekerja di Hongkong atas persetujuan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2025 sudah tidak tinggal serumah, namun sebelum saat sebelum Penggugat pergi bekerja ke Hongkong antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, sehingga tidak bisa dikatakan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4615/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang rumausan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 alasan perceraian dengan perselisihan terus menerus sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia harus sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan atau adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Fakta di persidangan dalam perkara ini terbukti kalau antara Penggugat dengan Tergugat belum terjadi pisah rumah dan tidak ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, kalau perceraian dengan didasarkan perselisihan terus menerus yang tidak ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pisah belum 6 (enam) bulan, maka perkaranya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat belum terjadi pisah rumah, olehnya itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4615/Pdt.G/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221.000,00 (*dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2026 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1447 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. Maftukhin, M.H. dan Drs. H. Achmad Baidlowi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang elektronik oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Imah Supriatiningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. AF. Maftukhin, M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Drs. H. Achmad Baidlowi, M.H.

Panitera Pengganti

Imah Supriatiningsih, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4615/Pdt.G/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp100.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp20.500,00
PNBP	: Rp30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00
Biaya Pemberitahuan isi Putusan	: Rp20.500,00
Jumlah	: Rp221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4615/Pdt.G/2025/PA.Clp